

감사결과 처분요구서

- 파견직원 음주운전 사고 건 -

2021. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	2
3. 감사기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

□본부 소속의 ◎파견 직원(A)이 2021. 7. 31.(토) 새벽 2시 20분 음주 상태에서 □지역 인근 도로에서 운전을 하다가 도로분리대를 들이받고 앞 범퍼 등 차량이 파손되는 음주운전 사고를 발생시켰다. 이에 □본부 감사부에서는 우리 회사의 관련 규정(「취업규칙」, ◎ 파견직원 운영지침 등)에 따라 사건 발생 경위 등 사실 관계를 확인하고 이에 상응하는 조치를 취하고자 본 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 음주운전을 하다 사고를 낸 ◎파견 직원을 대상으로 음주측정 결과에 근거하여 행위 직원이 음주운전을 하게 된 경위와 음주운전 사고 사실관계를 확인하고 관련규정 위반 여부를 확인 하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 9. 8.부터 같은 해 9. 20.까지 휴가 1일을 제외한 총 8일간 감사역 2명을 투입하여 감사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 10. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☒ 처	복무	직원의 직무상 의무(음주운전 금지) 위반	징 계 (정직 1월)	(1)
2	☐ 본부	복무	파견자 대상 음주운전 사고 재발 방지 교육 시행	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원의 직무상 의무(음주운전 금지) 위반

관 계 부 서 ☐본부 ☒파견

징계 대상자 A

징 계 종 류 정 직 (1월)

징 계 사 유

위 사람은 2016년 5월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 ☐본부 소속으로 ☒에 파견되어 근무하고 있는 직원이다.

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)에 따르면 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다”라고 되어 있고, 2019. 6. 일명 ‘윤창호법’으로 음주운전 처벌기준이 강화된 이후 음주운전에 대한 회사의 처벌기준도 크게 강화되었다. 또한 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 (중략) 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 되어 있으며, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히

지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다”고 규정되어 있다. 따라서 우리 회사 직원은 절대로 음주운전 행위를 해서는 아니 된다.

그런데도 위 사람은 2021. 7. 31. 02시 20분경 음주상태에서 본인의 승용차를 운전하여 □본부 인근지역에서 도로분리대를 들이받고 차량 앞부분이 크게 파손되는 음주운전 사고를 발생시켰다.

사고 발생 후 병원에 바로 후송되었고 다행히 다친 곳은 없었으며, 사고 당일 03시 41분경 경찰의 음주측정에 응했으며, 음주측정 결과 혈중알콜농도 0.218%였다. 위 사람은 2주 후인 2021. 8. 15. 법원으로부터 약식재판을 받았으며 재판결과 900만 원(음주운전 600만 원, 공공기물파손 300만 원)의 벌금을 선고받았다.

결론적으로 이건 음주운전 사고는 위 사람이 만취 상태(혈중알콜농도 0.218%)에서 음주운전을 한 행위와 더불어 도로분리대(공공시설물) 파손사고를 낸 물적 피해가 있는 사고로서 자칫 인명피해로까지 전개될 소지의 위험성을 가졌다고 할 수 있으며, 음주운전 행위는 공직자로서 지켜야 할 법령준수 의무를 어긴 것으로 우리 회사 ‘음주운전자 징계양정기준’ 1. 최초 음주운전을 한 경우(혈중알콜농도가 0.08%이상인 경우)에 해당되고 3. 음주운전으로 경상해, 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우에도 해당되어 징계양정기준은 ‘정직~감봉’에 해당한다. 이에 더하여 파견지인 ◎에도 이런 사실이 알려져 우리 회사의 명예를 실추시킨 행위에도 해당되어 공직기강 확립을 위해서라도 면책할 수 없는 비위행위로 판단된다. 이에 엄중하게 징계 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 □본부 현장 인근도로에서 술에 만취한 상태로 본인의 차량을 운전하던 중 도로분리대를 파손하는 사고를 내어 음주운전과 공공기물파손으로 벌금형(한화 9백만 원 상당)을 선고받음으로써, 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서의 운전금지), 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ◎파견직원 A에게 「인사관리규정」 제103조의 3 및 「취업규칙」 제73조 1호에 의거 “정직(1월)” 처분할 것을 요구합니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ◎파견자 대상 음주운전 사고 재발방지 교육 시행

관 계 부 서 □본부 소속 ◎사업관리실

내 용

□본부 소속의 ◎사업관리실은 ◎ 파견직원에 대한 전반적인 관리를 담당하는 업무를 수행하고 있다.

2019. 6. 부터 음주운전으로 인명피해를 낸 운전자에 대한 처벌수위가 높이고 음주운전 기준을 강화하는 내용을 담은「특정범죄 가중처벌 등에 대한 법률」 및 「도로교통법 개정안(일명 ‘윤창호법’이라 한다)」이 시행되고 있어 우리 회사 직원은 음주운전을 절대로 해서는 아니 된다.

그런데도 본 건과 같이 ◎파견직원이 음주운전 사고를 내어 회사의 명예를 실추시켰고, 이를 해결하기 위하여 여러 부가적인 업무를 발생시켜 회사의 자원을 낭비하게 만들었으며, 특히 장기파견 직원의 경우 원소속인 우리 회사의 사규 등 관련 규정 변경에 대한 인식이 부족하고 원소속의 규정이 파견자에게도 적용된다는 사실 등을 모르는 경우가 발생할 수 있으므로 이에 대한 정기적인 교육이 필요한 실정이다.

따라서, ◎파견 직원을 관리하는 ◎사업관리실에서는 파견직원 각자가 우리 회사의 일원으로 회사의 대표 역할을 하고 있음은 물론 회사의 얼굴이라는 마음

가짐으로 본인의 모든 행동에 각별한 주의를 기울이도록 이번 음주운전 사건을 계기로 최근의 음주운전에 대한 회사 처벌 추세 등을 포함하여 재발 방지 교육을 실시할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ □본부장은 ◎사업관리실을 통하여 본 건과 같은 사례가 재발하지 않도록 ◎ 파견 직원을 대상으로 음주 운전에 대한 최근의 회사 처벌 추세와 「징계양정기준에 관한 지침」의 [별표 1] ‘음주운전자 징계양정기준’ 등 관련 내용에 대한 교육을 시행 하시기 바랍니다. (통보)